

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3887/2534

บริษัท มา บุญ ครอง อบ ฟิช และ ไชโล
จำกัด

โจทก์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 620, มาตรา 625

จำเลยขนส่งกระจกให้โจทก์ ไปส่งจ่ายรถยนต์เงินสดของจำเลยแม้จะมีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบไว้แต่ก็หาใช่ใบรับใบตราส่งหรือเอกสารอื่น ๆ ในทำนองนั้น ซึ่งจำเลยออกให้โจทก์และโจทก์ได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 625 อันจะเป็นเหตุให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ กระจกلاميเนทของโจทก์เพียงแต่เป็นทรัพย์สินที่แตกหักได้ง่าย ไม่ใช่ของมีค่าตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา 620 การที่กระจกซึ่งจำเลยขนส่งแตกหักเสียหายนั้น ค่าจ้างในการจัดหากระจกมาติดตั้งชั่วคราวที่อาคารศูนย์การค้าของโจทก์หาใช่ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนี้ล่วงหน้าก่อนแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนค่าใช้จ่ายในการออกของและค่าภาษีอากรขาเข้าสำหรับกระจกดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นและถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายโดยตรง จำเลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกระจกلاميเนตจำนวน 98 แผ่น โจทก์ว่าจ้าง
จำเลยที่ 1 ให้ขนส่งกระจกดังกล่าวจากท่าเรือกรุงเทพไปยังโกดังของโจทก์ที่ถนน
รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2528 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ร่วมกัน
ดำเนินการขนส่งกระจกلاميเนต จำนวน 98 แผ่น ซึ่งบรรจุอยู่ในตู้สินค้าขึ้นรถ
บรรทุกลากจูงหมายเลขทะเบียนนครศรีธรรมราช 80-1283 ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ออก
จากท่าเรือกรุงเทพเพื่อไปยังโกดังของโจทก์ เมื่อรถบรรทุกวิ่งไปถึงบริเวณทางแยก
ถนนสุนทรโกษาตัดกับถนนรัชดาภิเษก คนขับรถได้เลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางจากถนน
สุนทรโกษาเข้าถนนรัชดาภิเษกด้วยความเร็วสูง ประกอบกับถนนลื่นทำให้รถบรรทุก
ลากจูงเสียหลักพลิกตะแคงกับพื้นถนน ตู้สินค้าตกกระแทกกับพื้นถนน ทำให้กระจก
لاميเนตทั้งหมด 98 แผ่น แตกหักบอบสลาย คิดเป็นเงินไทย 540,896.57 บาทค่าใช้
จ่ายในการออกสินค้าเป็นเงิน 16,819.55 บาท ค่าภาษีอากรขาเข้าเป็นเงิน
361,361.54 บาท และโจทก์ต้องจัดหากระจกมาทำการติดตั้งชั่วคราว เสียค่าดำเนินการ
เป็นเงิน 242,452 บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสามจะต้องร่วมกัน
ชำระให้แก่โจทก์ทั้งหมดจำนวน 1,161,529.66 บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามให้
จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ 1 ยินยอมจ่ายให้โจทก์เพียง 300,000 บาท
จำเลยทั้งสามจึงค้างชำระค่าเสียหายแก่โจทก์อีก 861,529.66 บาทต่อมาโจทก์ได้รับ
ชดใช้ค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยเป็นเงิน 309,624.10 บาท โจทก์จึงมีสิทธิเรียก
ร้องให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายที่เหลือจำนวน 551,905.56 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 22 มกราคม 2528 ถึงวันฟ้องเป็น
เวลา 1 ปี คิดเป็นเงิน 41,392.92 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้โจทก์จำนวน 593,298.48 บาทขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน
593,298.48 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงิน
551,905.56 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ในวันเกิดเหตุคนขับรถหมายเลขทะเบียน นครศรีธรรมราช 80-1283 ไม่ได้ขับรถโดยประมาท เหตุที่รถพลิกคว่ำเกิดจากมีรถคันอื่นแล่นตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดและถนนลื่นอันเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องสูงกว่าความเป็นจริง โจทก์ไม่แจ้งราคามูลค่าสินค้าตามความเป็นจริง หากเกิดความเสียหาย จำเลยจะชดเชยให้ไม่เกิน 300,000 บาท ตามระเบียบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางค่าจ้างติดตั้งกระจกชั่วคราวที่โจทก์จ้างบริษัท ก็มียุติค่ากระจกจำกัด ควรมีราคาเพียง 100,000 บาท โจทก์ได้รับการชดเชยค่าเสียหายครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของกระจกลามิเนตจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์มิได้รับความเสียหายตามฟ้อง ความเสียหายของโจทก์ไม่ตรงกับความจริง โจทก์ได้รับชดเชยค่าเสียหายครบถ้วนแล้ว เหตุที่รถบรรทุกพลิกคว่ำของจำเลยที่ 2 พลิกคว่ำเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้อยู่ในเรือเดียวกับบริษัทจำเลยที่ 2 และมิได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในการขนส่งกระจกลามิเนตให้แก่โจทก์ โจทก์มิได้เป็นเจ้าของกระจกและมิได้เสียหายตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 551,905.56 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 22 มกราคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาในข้อต่อมาว่าความเสียหายเกิดขึ้น เพราะการที่โจทก์บรรจุหีบห่อไม่เรียบร้อยคานที่ยึดกระจกข้างในอาจไม่แข็งแรงพอ เมื่อรถเอียงเพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุให้รถคว่ำได้ ทั้งผู้รับขนส่งไม่อาจจะตรวจสอบสินค้าได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรจึงเป็นความผิดของผู้ส่งที่ไม่ผูกมัดตรึงกระจกให้เรียบร้อย ต้องถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 บัญญัติว่า "ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้น สูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบชกชำร่วยแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การสูญหายหรือบุบสลายหรือชกชำร่วยนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิด เพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง" ข้อนี้จำเลยที่ 2 ได้นำนายวีรชาติเสวีวัฒนา กรรมการของจำเลยที่ 2 เข้าเบิกความเป็นพยานว่า การที่กระจกแตกเพราะรถคว่ำ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพราะตามกฎหมายจราจรและสภาพของการจราจรบนถนนที่เกิดเหตุรถไม่สามารถวิ่งได้เร็วจะนั้น เหตุที่เกิดอาจจะจะเป็นเพราะการบรรจุหีบห่อไม่เรียบร้อยศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยนำสืบว่าขณะเกิดเหตุรถไม่สามารถวิ่งได้เร็ว นั้น เป็นเพียงการนำสืบถึงสภาพความเร็วของรถในขณะเกิดเหตุโดยไม่ปรากฏว่าเหตุที่ทำให้รถคว่ำเป็นเหตุสุดวิสัย อันไม่อาจป้องกันได้ ซึ่งจะทำให้จำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดแต่อย่างใดทั้งข้อที่อ้างว่าโจทก์บรรจุหีบห่อไม่เรียบร้อย ก็เป็นเพียงการคาดคะเน และกล่าวอ้างลอย ๆ ปราศจากพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุนจึงรับฟังไม่ได้ว่า ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเพราะความผิดของโจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า เอกสารใบสั่งจ่ายรถยนต์เงินสดของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่มอบให้โจทก์ไว้มีข้อความจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยไว้พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงตัวโต เห็นได้ชัดเจน อ่านง่ายจึงถือได้ว่าเป็นเอกสารของจำเลยที่ผู้ส่งหรือผู้ว่าจ้างได้ทราบข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยโดยชัดแจ้ง และยินยอมตกลงด้วยแล้ว จึงถือว่าเป็นเอกสารอื่น ๆ ทำนองใบรับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 แล้วนั้น ศาลฎีกาได้พิเคราะห์ใบสั่งจ่ายรถยนต์เงินสดเอกสารหมายเลข 1 ของจำเลยที่ 1 แล้วเห็นว่า เป็นเอกสารการสั่งจ่ายรถยนต์ของจำเลยที่ 1 เอง แม้เอกสารดังกล่าวจะมีข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบไว้แต่ก็หาใช่ใบรับใบตราส่งหรือเอกสารอื่น ๆ ทำนองนั้น ซึ่งจำเลยที่ 1 ออกให้โจทก์และโจทก์ได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 อันจะเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 หลุดพ้นจากความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ที่ 2 พังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม การกำหนดอัตราค่าขนส่งนั้นต้องเป็นไปตามประกาศอัตราค่าขนส่งของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางซึ่งสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้กำหนดว่า ถ้าผู้ว่าจ้างไม่แจ้งมูลค่าราคาสินค้าให้ทราบ จำเลยที่ 1 จะชดใช้ค่าสินค้าให้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ส่วนรถลากจูงคอนเทนเนอร์จะชดใช้ให้ไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อโจทก์ไม่แจ้งราคามูลค่าสินค้าที่ขนส่งตามความจริง จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าประกาศดังกล่าวนั้น เห็นว่า แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 620 จะบัญญัติยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไว้ว่า ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบในเงินทองตรา ธนบัตร ฯลฯ และของมีค่าอย่างอื่น ๆ หากมิได้รับบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะที่ส่งมอบแก่ตนก็ตามแต่กระจกของโจทก์ก็ไม่ใช่ของมีค่าตามความหมายของมาตรานี้ เพียงแต่เป็นทรัพย์สินที่แตกหักได้ง่ายซึ่งนายพงษ์ ชาญกสิคุปต์ พยานจำเลยก็เบิกความยอมรับว่า ตัวแทนของโจทก์ได้แจ้ง

สภาพแห่งของให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ทราบแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่อาจกล่าวอ้างประกาศอัตราค่าขนส่งดังกล่าวข้างต้นมาเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบในความเสียหายส่วนที่เกินกว่า 300,000 บาท ได้

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาในข้อสุดท้ายว่า ค่าเสียหายสำหรับค่ากระจกที่นำมาติดตั้งชั่วคราวที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง และค่าใช้จ่ายในการออกสินค้าดังกล่าวกระจกสินค้าภาษีอากรขาเข้า รวม 378,181.09 บาทไม่ใช่ผลโดยตรงที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่าที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์มีความจำเป็นต้องติดตั้งกระจกที่ศูนย์การค้าของโจทก์ให้เสร็จก่อนกำหนดพิธีเปิด จึงต้องว่าจ้างบริษัทกัมมายุเส็งค่ากระจกจำกัด ให้ติดตั้งกระจกชั่วคราวนั้น หาใช่ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษซึ่งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้วจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าติดตั้งกระจกชั่วคราวดังกล่าว นั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการออกของ และค่าภาษีอากรขาเข้านั้นเห็นได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นและถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายโดยตรงจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดังกล่าว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 พังขึ้นเป็นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ในเรื่องค่าเสียหายในการจัดหากระจกติดตั้งชั่วคราวที่ตัวอาคารศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์เป็นจำนวนเงิน 242,452 บาทเสีย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ยงยุทธ ธารีสาร-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ